

1508576-34.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508576-34.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098236/2022 - 73º D.P. JACANA, 24206902 - 73º D.P.

JACANA, 2098236 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO SOUSA DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

LUCIANO SOUSA DE PAULA qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, cc artigo 14, II do Código Penal, porque, em 10 de abril de 2022, por volta de 04h43min, à Rua João Souto Maior, nº 554, Vila Medeiros, nesta Cidade e Comarca da Capital, durante período de repouso noturno, teria tentado subtrair, em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em 37 (trinta e sete) maços de cigarros de marcar diversas, avaliados em R\$ 308,00 (trezentos e oito reais), bem como R\$ 191,50 (cento e noventa e um reais e cinquenta centavos) em espécie, pertencentes à vítima Fabiano Peixoto dos Santos, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Diz a peça acusatória que o denunciado, valendo-se da ausência de vigilância,

arrombou a porta de aço, entrada do estabelecimento comercial, um bar, e, no seu interior, apoderou-se dos bens mencionados. Alertado por populares, policiais militares ingressaram no local e surpreenderam LUCIANO na posse dos bens, que, no local, informalmente, admitiu pretender furtar. Recebida a denúncia, em 20 de abril de 2022 (fls. 107/108), o réu foi citado (fls. 127) e ofereceu resposta à acusação (fls.132), o que não impediu o prosseguimento do feito, à falta das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária.

Durante a instrução, foram ouvidas, além do representante da empresa vítima, duas testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, ao passo que a DEFENSORIA PÚBLICA, sustentando insuficiência probatória, pleiteou a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e, para o caso de condenação, apresentou pleitos subsidiários (fls. 192/194).

É o relatório.
D E C I D O.

A ação é parcialmente procedente, ajustando-se a conduta do réu ao delito descrito pelo artigo 155, §4º, I cc artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls.11/14), do Auto de Prisão em Flagrante (fls.4), do auto de exibição, apreensão e entrega (fls.16/17), do laudo pericial (fls. 177/183) e da prova oral produzida.

Por outro lado, a autoria pode ser, tranquilamente, creditada ao réu, não obstante a negativa esboçada.

Em interrogatório judicial, o réu disse que, sob o efeito de drogas, foi ao bar, pegou madeira e estourou a porta, tomando conhecimento, após, que, de acordo com os policiais, estava subtraindo cigarros e dinheiro, mas não reagiu. Afirmou-se viciado em drogas, que trabalhava como divulgador entregando panfleto em um consultório dentário. Por fim, relatou que mora com seus pais, tem HIV, passou por consulta médica, mas não obteve os medicamentos.

Trata-se a confissão de elemento idôneo de prova se afinada com o restante do acervo probatório reunido, caso dos autos.

A vítima Fabiano Peixoto disse que, no dia do crime, fechou o bar, por volta de 2h00, e, às 4h00, a esposa ouviu o barulho de ferro e viu o rapaz rondando o comércio, cuja porta foi visto forçar, e, segundo uma vizinha, eke estava abrindo o bar, levando-os a chamara polícia. Acrescentou que o réu foi pego dentro do bar, e, quando chegou, ele já estava detido pelos PMs, que localizaram uma sacola, com maços de cigarro e R\$ 180,00. Fez menção a episódios similares, mas quando o bar pertencia a outro dono. Quanto à porta, disse que tem uma de aço, sem trava na parte do meio, forçada, pelo réu, com um ferro e sob a qual foi colocada madeira para abrir espaço para entrar. Finalmente, disse que a perícia esteve no local e tirou foto.

Não há razões para desqualificar o relato da vítima. Em sede de delitos patrimoniais, como o furto, a palavra da vítima é de importância ímpar, porque voltada à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, hipótese dos autos. A propósito:

“PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da

vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Além disso, a testemunha Weverson Divino, policial militar, afirmou que tomou conhecimento da ocorrência via rádio e, no local, o réu foi detido no seu interior, ao que foi conduzido à delegacia de polícia.

O policial militar, agente público, regularmente compromissado - não houve oposição de contradita - prestou depoimento idôneo e convincente e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade que impeça o uso de suas palavras no embasamento da sentença, na hipótese dos autos, de condenação. Limitou-se o policial militar a afirmar em que circunstâncias tomou conhecimento da ocorrência e como localizou o réu, ainda no local dos fatos.

Quanto à qualificadora prevista no artigo 155, parágrafo 4o, I, do Código Penal, restou demonstrada pelo laudo pericial (fls. 177/183).

Não incide, in casu, a majorante do repouso noturno, porque praticado em estabelecimento comercial, sem comprovação de que, extraordinariamente, pessoas estivessem repousando no local, a impedir seu reconhecimento.

Além disso, A causa de aumento referente ao repouso, o C. STJ em julgamento do RESP 1.890.981-SP, gerou o Tema Repetitivo 1.087, assim vazado: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

No que diz respeito à tentativa, significativo o iter criminis percorrido pelo agente, que danificou a estrutura do imóvel como relatado pela vítima, e já estava com bens separados em sacola, quando os policiais militares chegaram, impedindo-o de prosseguir na ação criminosa.

Não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede, ainda que em parte, a presente ação penal.

Passo à dosagem das penas, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria, ante os péssimos antecedentes do réu (fls. 71/77) fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 2(dois) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11(onze) dias-multa. Na segunda fase, prepondera a confissão espontânea sobre a reincidência - firmada em condenação diversa da considerada na fase anterior, a evitar indevida alegação de bis in idem, permitindo a compensação, nos termos do artigo 37 do Código Penal (STJ - EREsp 1154752/RS - Rel Min Sebastião Reis Júnior-j.23.15.2012-Dje 04.09.2012). Na derradeira fase, procedo à diminuição mínima, pelos motivos já explicitados, estabelecendo definitivas as penas de 1(um)ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 7 (sete) dias -multa, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa. Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu LUCIANO SOUSA DE PAULA, qualificado nos autos, pela prática do delito descrito pelo artigo 155, § 4º, I cc art 14, II do Código Penal às penas de 1(um)ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 7 (sete) dias -multa, no valor mínimo legal.

Adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, para o agente, reincidente específico e portador de Maus antecedentes, o que revela enredamento na delinquência, o que, ademais, impede a substituição da

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Preenchido, entretanto, o requisito objetivo, sendo que a ausência de boletim de comportamento carcerário não pode ser levada em desfavor do réu, em apreciação de detração provisória prevista no artigo 387, §2º, do Código de processo Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, à vista do período de prisão cautelar cumprido.

Diante do regime prisional imposto, e, por não se revelarem presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que justificaram a prisão cautelar durante a instrução, defiro o recurso em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Custas pelo réu, na forma do artigo 4º. §9º, "a", Lei nº 11.608/2003 (100 UFESPs), observado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50, diante da representação processual pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão (regime aberto), providencie-se a realização de audiência admonitória, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA